

תורה אור השלם

כג:

1. ואנשי קדש תהיון לי וקדש בשרה תרפה לא ואבולו לכלב תשלכון אתה: שמות כב ל
2. וכל חטאת אשר יבוא מןקדוה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל קאש תשרף:

ויקרא ו כג

3. ואת שעיר החטאת קדש קדש משה וזנה שרף ויסקף על אלעזר ועל אחיהם בני אהרן הנותקם לאמור:

ויקרא י טז

רבינו הנגאל

דיקוין מדררש ר' עקיבא לקרא בטומאה וטורה, מכלל דפשיטא ליה דמותר בהנאה, נמצא חזקיה כר' עקיבא ור' אביו ר' יוסי הגלילי. לא לעולם ר' עקיבא נמי לא תאכלהו איסור הנאה נמי משמע, ולמה דרש הפסוק לטומאה וטורה, משום דמותר בהנאה כבר למרנו מנבילה, קסבר כשהותרה הנבילה הבשר והחלב והגידים הותרו, מאי טעמא שנאמר ואכלה כולה דמטעם כמות שויה, ולא איצטריך קרא אלא לטהרה וטומאה ור' יוסי הגלילי סבירא דהא הותרה חליבה וגידה לא הותרו כר'. ואקשינן אשמעת' מכדי אבותיבן כל הני תרובתא ושני כל חד וחד לנפשה, חזקיה ור' אבהו במאי פליגי. ואמרין פליגי בחמץ בפסח ואליבא דרבנן דאסרי אפילו בהנאה ולא כר' יוסי הגלילי דשרי בהנאה ופליגי נמי בשור הנסקל ואליבא דרבי הכל כר'. תוב אמרין. מכדי חזקיה ור' אביו תרתייבן בחמץ בפסח ובשור הנסקל מיסר אסרי בין באכילה בין בהנאה, מאי בינייהו. ואמרין איבא בינייהו חולין שנשחטו בעזרה. דקיי"ל אמרה תורה שחוט חולין בחייו וקדשים בפנימ. והוה [פירוש] שחוט שלי בשלי ושלך בשלך. שחוט שלי בשלי. כלומר קדשים שחן שלי במקדש שהוא שלי. ושחוט שלך בשלך. כלומר חולין שחן שלך בבבלין, ומה קדשים ששחט בחיין אסורין אפילו בהנאה, אף חולין ששחטו בפנים בעזרה אסורין בהנאה. חזקיה סבר איסור אסרי כפסח ואיסור שור הנסקל ששניהם אסורין בהנאה מלא יאכל נפקא, והתנבלה לדברים ככתבן הוא דאתי, בא אותו למעוטי חולין שנשחטו בעזרה שיהיו אסורין בהנאה, דדרשינן הכי, אותו ובשר טריפה אתה משליכן לכלבך ונתנה בו, ואי אתה משליך חולין ששחטו בעזרה, ור' אביו סבר בין לא יאכל בין לא תאכל בין לא תאכל כולן אחד הוא, אסור אפילו בהנאה, ואליבא דר"מ בא לא תאכל כל נבלה ללמד על שאר אסורין שבתורה שיהיו אסורין אפילו בהנאה, ואליבא דר' יהודה דאמר דברים ככתבן ולא גמר מנבילה כשהנבילה בלבד הותרה הותרה בהנאות, מכלל שכל מקום שכתבו איסור אכילה גם בהנאה אסור, מפיק ליה מאותו, בא הכתוב אותו ללמד שטריפה בלבד מותרת בהנאה, אבל כל איסורין שבתורה אסורין, וחולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא. ותיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר' נחמני ויתיב וקאמר, מנין לחמץ בפסח ושור הנסקל שאסורין בהנאה, ואמרין ותיפוק ליה

ויבא חלב שענוש כרת מותר בהנאה. וא"ת לימא שור הנסקל ושאר איסורי הנאה יוכיחו שאין כרתת ואפ"ה אסורין בהנאה וי"ל דה"פ ומה חלב ^(א) שענוש כרת ואסור באכילה ומותר בהנאה כמו נבילה ועמם גיד שאין ענוש כרת לכ"ש שיהא בכלל

כל שעה פרק שני פסחים

חלצה וגידה לא הוסיפו. דחלב אינו בכלל בשר הלכך לא הוה במשמע תמננה ואכלה וגבי נוגע בנבלתה נמי לאו חלב במשמע הלכך יעשה לכל מלאכה לא הוצרך לטעורו אלא להחירו מכלל הגאות לא תאכל חלב: **ורבי עקיבא סבר**. חלב בכלל נבילה בין להיתר הנאה בין לטמא הלכך כי איצטריך קרא לטערו איצטריך: **ורבי שמעון**. דאמר לעיל [כג.] גיד אסור בהנאה משום דסבירא ליה אין בגידין בטותן טעם ולא הותר בכלל נבילה מאי טעמא לא מיימי ליה כדבי יוסי להיתר הנאה בין לטמא הלכך כי **רבי אבהו** ו**חומר** מתלבב: **מכלל**. אף באכילה: **ואידך**. רבי יוסי אמר לך אנה בחלב צהמה קא מיימנא קרא להחיר בהנאה דקרא בחלב שור וכשב קאי וקא שרי ליה בהנאה ובצהמה לא הותר מכללו באכילה הלכך אחי גיד הנשה מיניי: **מכדי אומצינוהו כל הניך קראי**. דכל איסורין שנאמ' צהן לא תאכל ומותרין בהנאה: **ושנינו**. רבי אבהו ואשכח צהו פרטא להיתר לא מצינו בחלח מכולם שהחמיר צו רבי אבהו ויאמר שאסור בהנאה ולחזקיה ליטמרו אלא דצר האסור אסור לדברי שניהן והמותר מותר לדברי שניהן: **במאי פליגי**. דאין לך איסורי הנאה(א) בדבר שנאמר צו לאו באכילתו שלא נאמר צו פרט להחירו(א) אלא הני שני דברים דכתיב צהן לא יאכל כגון שור הנסקל וחמץ בפסח וצין למר וצין למר אסורין: **ואליבא דרבנן**. דפליגי עליה דרבי יוסי דאמר לעיל [ע"א] חמץ בפסח מותר בהנאה: **מנבילה**. מדאיצטריך קרא למישרי נבילה ואי הוה כתיב לא תאכל נמי הוה מיתסרי: **איבא בינייהו חולין שנשחטו בעזרה**. ואליבא דר' יהודה דאמר

מנבילה לא מצי למיגמר דלדברים ככתבן אתא דחוקיה סבר הני תרי מדשני דציצוריה איתסר ולכלב תשליכון אותו(א) לא הוצרך למעט את אלו ולאוסרן בהנאה וכי אתא למעוטי חולין שנשחטו בעזרה אתא וכדפרישית לעיל(א) ורבי אבהו סבר אין חילוק צין לא יאכל צין לא יִכָּלּל ואצטריך אותו למעוטי הני והכי משמע טריפה אף על גב שכתבתי לך לאו באכילתה אני ממיר לך הנאמה אבל לא חמץ ושור הנסקל שלא פרטתי לך צהן היתר: **חולין בעזרה לאו דאורייתא**. וכי אמר רבי אבהו לא יאכל איסור הנאה משמע אליבא דרבי מאיר אגמרה דלית ליה לדברים ככתבן ומדאיצטריך למישרי נבילה מכלל דשאר איסורין כגון חמץ ושור הנסקל אסירי ולאו משום סיגוי הלשון שאין חילוק צין לא יאכל ללא יאכל לרבי אבהו אלא מדאיצטריך למישרי נבילה ואותו לר"מ למעוטי חולין בעזרה: **ה"ג ומאי**

דכתיב **לעיל** [כא:] אליבא דרבי אבהו דמיימי ליה מאותו אתא אסורין בהנאה מדאורייתא ונפקא ליה מאותו ומיבעי ליה קרא אחרינא לשאר איסורין: **כל חטאת אשר יוצא מדמה**. לאו בחטאות הפנימיות שהוצא דמן כמנאותן לפנים כתיב דהא צדיקא כתיב צהן צפר כהן משים והעלם דצר שריפתן מחוץ למחנה [ויקרא ד] אלא ללמד על חטאת החיצונה דאם הכניס דמה לפנים פסולה: **אם אינו ענין לגופו דהא נפיש והנה שורף**. צשעיר נחשון צויהי ציום השמיני וקאמר להו משה למה שרפתם אותה הן לא הוצא את דמה אל הקדש פימיה מכלל דאם הוצא שפיר עבד דשרפיה אלמא צת שריפה היא: **לכל איסורין**. שנאמר צהן לאו באכילתן כוה ועל כרחיך לא מיימי אלא חמץ בפסח ושור הנסקל דשאר איסורים כתיב פרטא להיתירא: **ואם**

דנפקא ליה מוהנה שורף, דכתיב מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, הן לא הוצא את דמה אל הקודש פנימה, מכלל שאם הובא דמה פנימה, ודאי בת שריפה היא, מה ת"ל באש תשרף, אם אינו ענין לגופו תנהו ענין לכל איסורין שבתורה שאסורין באכילה שיהו אסורין אפילו בהנאה. ואם תאמר כל איסורין שבתורה בשרפה תלמוד לומר בקדש באש תשרף, כל פסול שהוא

מסורת הש"ס

(א) [לעיל כג.] (ב) [חולין קכ.] (ג) [לעיל כג. וס"ג.] (ד) [לעיל כא:] (ה) [ס"ג.] (ו) [דאין לך איסורים רש"ש.] (ז) [להחיר הנאה רש"ש.] (ח) [נבכ ע"א ד"ה ור"מ.] (ט) [ע"י חוס' חולין קכ. ד"ה חלב.] (י) [וכן הוא להדיא בשנועות ט: ובגש"י שם וכן בנחום קא: וכן פירש"י בחומש להדיא אצל ר"מ וכן פירש"י לקמן פס: ד"ה לך נאמר וי"כ רש"י יומא ה: ד"ה כאשר כוה וי"כ רש"י חולין סח: ד"ה הכל היו.]

הנחות הב"ח

(א) תוב' ד"ה ומה חלב וכו' וי"ל דה"פ ומה חלב בנבילה שענוש: (ב) ד"ה דכתיב וכו' דמכפר על עון טומאת כ"ל:

גליון הש"ס

נב' אלא גיד ניבא דאסור. ק"ל לפמ"ש חוס' חולין ר"פ ג"ה דחלב הוא דהדשוי בגמ' דכתיב חלב שור אבל גיד חל מיד א"כ וי"ל דדוקא בחלב ל"א כשהותרה דהא משמעת לה הקדא דלגר אשר בשעריך תמננה דנתון לו טלו עס החלב כגון שהפילה ההמה לנבילה איסור חלב אבל גיד דל"ש כן וי"ל דאמרין כשהותרה וע"י:

מוסף רש"י

כשהותרה נבילה חלבה וגידה נמני הותרו. לפיכך כל חלב של גיד מותרין בהנאה, וכן בכלל נבילה ששחטו תמננה ותרמינה, אע"פ הן קריין עשה נבלה, והכי לך היתר הנאה נלאו דגיד. לא שנה נבלה ולא שנה כשירה [ע"ד] (כב.) דאמר **דברים** ככתבן, קי מנחיה, לא ימננה לנכרי ולא ימננה לגר [ע"ד כא.].

מוסף תוספות

א. ומה דם שענוש כרת מותר בהנאה גיד שאין ענוש כרת לא כ"ש. מי ה"ן. ב. דכיון דאתרביי איסור הנאה בחמץ מלא ואכלה, אע"פ הן קריין עשה נבלה, והכי לך היתר הנאה ולא שנה כשירה [ע"ד] (כב.) דאמר **דברים** ככתבן, קי מנחיה, לא ימננה לנכרי ולא ימננה לנגר [ע"ד כא.].

רבינו הנגאל (המשך)

מלא יאכל בדחוקיה, קסבר לא יאכטל ולא יאכל חד הוא. ותיפוק ליה מן הנבילה כר' אבהו, סבר ליה כר' יהודה דאמר (ארבעה) דברים ככתבן ולא מפיק ליה מנבילה. ותיפוק ליה מאותו כר' יהודה, קסבר חולין שנשחטו בעזרה שיהיו אסורין בהנאה, דדרשינן הכי, אותו ובשר טריפה אתה משליכן לכלבך ונתנה בו, ואי אתה משליך חולין שנשחטו בעזרה, ור' אביו סבר בין לא יאכל בין לא תאכל כולן אחד הוא, אסור אפילו בהנאה, ואליבא דר"מ בא לא תאכל כל נבלה ללמד על שאר אסורין שבתורה שיהיו אסורין אפילו בהנאה, ואליבא דר' יהודה דאמר דברים ככתבן ולא גמר מנבילה כשהנבילה בלבד הותרה הותרה בהנאות, מכלל שכל מקום שכתבו איסור אכילה גם בהנאה אסור, מפיק ליה מאותו, בא הכתוב אותו ללמד שטריפה בלבד מותרת בהנאה, אבל כל איסורין שבתורה אסורין, וחולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא. ותיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר' נחמני ויתיב וקאמר, מנין לחמץ בפסח ושור הנסקל שאסורין בהנאה, ואמרין ותיפוק ליה